ט״ז באב התשפ״ד
20 באוגוסט 2024
שה. 1994-2024

<u>השפעות אסדרה (RIA): חוזר השגה על הודעת תשלום בגין ניתוחים שקל ראשון</u>

דוח זה נועד להעריך את ההשפעות של אסדרה מוצעת (RIA) - שעניינה אסדרת השגה על הודעת תשלום בגין ניתוחים שקל ראשון. אסדרה זו מפורסמת בהתאם להוראות פרק ט״ז לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ״ג- 2023 (להלן - **חוק התכנית הכלכלית**).

רקע אודות סביבת מושא האסדרה

במסגרת פרק ט״ז לחוק התכנית הכלכלית תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ״א-1981 (להלן- **חוק הפיקוח על הביטוח**) ונוסף לו פרק חדש, פרק ז׳3, אשר כותרתו ״כיסוי ביטוחי דומה לעניין ניתוחים פרטיים בישראל״, ואשר נכנס לתוקף ביום 1 באוקטובר 2023. במסגרת פרק זה, נקבע בין היתר, כי במקרה בו מבוטח אשר מחזיק בפוליסת ניתוחים שקל ראשון עבר ניתוח אשר בוצע על ידי השב״ן, קופת החולים (להלן - **הקופה**) תוכל לדרוש מחברת הביטוח (להלן - **החברה**) בהתאם לסעיף 78כז לחוק הפיקוח על הביטוח, תשלום בעבור הניתוח שבוצע, וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 78כד לחוק הפיקוח על הביטוח לעניין חובת תשלום. כמו כן, בהתאם לסעיף 78כח לחוק הפיקוח על הביטוח, החברה רשאית להשיג בפני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן – **הרשות**) על הודעת תשלום שקיבלה, אם היא סבורה שפוליסת הביטוח של המבוטח אינה כוללת כיסוי ביטוחי לניתוח נשוא ההודעה. הרשות תבחן את השגת החברה תוך עדכון הקופה בנושא, ולאחר בחינת כלל הטענות, בהתאם לסמכותה בחוק הפיקוח על הביטוח, תודיע הרשות לחברה ולקופה הנוגעת בדבר, את החלטתה בעניין ההשגה.

במסגרת פרק ז׳3 לחוק הפיקוח על הביטוח נקבע כי הרשות תהיה רשאית לתת הוראת לעניין אופן בירור ההשגה, לרבות דרישה לקבל את דוח הניתוח מהקופה.

מטרת חוזר זה לקבוע הוראות לעניין אופן בירור ההשגה, וזאת לצורך יישום הוראות פרק ז׳ה3 בחוק הפיקוח על הביטוח ולצורך הגנה ושמירה על עניינם של המבוטחים.

1. **הגדרת צורך האסדרה**

לצורך יישום הוראות חוק התכנית הכלכלית, יש לקבוע כללים לבירור וליישוב ההשגות של חברות הביטוח בדבר הודעת התשלום מקופות חולים בעבור ניתוח שבוצע ע״י השב״ן בהתאם לסעיף 78כד לחוק הפיקוח על הביטוח, ובכללם, כללים לעניין קבלת תגובת קופת החולים להשגת חברת ביטוח, וכן, כללים לבירור מידע נוסף לצורך מענה להשגה.

בהתאם לנדרש כאמור בחוק התכנית הכלכלית לעניין השגה על הודעת תשלום כאמור, הוחלט לפרסם חוזר הקובע בין היתר כללים לעניין אופן בירור ויישוב ההשגה.

2. **בעלי העניין אשר יושפעו מהאסדרה**

א. **חברות הביטוח -** יושפעו באופן ישיר שכן, יידרשו ליישם את הוראות החוזר בהתאם להוראות הקבועות בפרק ז'3 לחוק הפיקוח על הביטוח. החברות יצטרכו לשלם לקופות החולים בעבור ניתוח שמומן באמצעות תוכנית שב"ן בתוך 90 יום ממועד קבלת ההודעה. חברת ביטוח רשאית להשיג על הודעת התשלום שקיבלה מקופת החולים בתוך 180 ימים מיום הודעת התשלום או בתוך 30 ימים מיום החלטת החברה בתביעה כאמור, לפי המאוחר, ככל שהיא סבורה כי פוליסת הביטוח של המבוטח אינה כוללת כיסוי ביטוחי לניתוח נושא ההודעה, ואם המבוטח הגיש לחברת הביטוח תביעה להחזר דמי השתתפות עצמית בעבור אותו ניתוח.

ב. **קופות חולים -** יושפעו באופן ישיר, שכן בהתאם להוראות החוזר תינתן לקופת החולים אפשרות להשיב תוך 14 יום להשגת חברת הביטוח ולצרף את הנתונים המפורטים בחוזר. נוסף על כך, על הקופה חלה חובה לשמור את תיעוד הליך ההשגה למשך לפחות 7 שנים ממתן ההחלטה בהשגה. כמו כן, במתן החלטת הרשות בדבר השגתן, ייקבע האם הקופות יהיו זכאיות לתשלום מצד חברות הביטוח בגין ניתוח שמומן באמצעות תוכנית שב"ן או לא.

3. **סקירה אודות אסדרה מקבילה או סותרת**

החוזר המוצע הוא מהלך משלים לפרק ז'3 לחוק הפיקוח על הביטוח.

4. **סקירות של דין משווה**

ההוראות הנוגעות לכיסוי ביטוחי דומה לעניין ניתוחים פרטיים בישראל הן ייחודיות למדינת ישראל ובהתאם, אין מקום להסתמך על כללים המקובלים במדינות אחרות בעולם.

5. **תיאור החלופות המרכזיות לצד החלופה שנבחרה**

נוכח העובדה שבחוק התכנית הכלכלית נקבעו הוראות לעניין הגשת השגה של חברת ביטוח על הודעת תשלום מקופת החולים בגין ניתוח שבוצע במסגרת תכנית השב"ן של קופת החולים למבוטח בפוליסת ביטוח ניתוחים שקל ראשון, כאמור, האסדרה קובעת רק הוראות ביצוע בנושא שמטרתן לקבוע אחידות באופן הגשת ההשגה לצורך בירור יעיל של ההשגה. בהתאם, לא נבחנו חלופות לפרסום האסדרה.

6. **שיתוף הציבור בקביעת האסדרה**

א. **תקופת ההליך** - טיוטת האסדרה פורסמה להערות הציבור לתקופה של 7 ימים.

ב. **שיקוף תוצרי ההליך בדוח קביעת האסדרה** - לאחר פירסום טיוטת חוזר השגה על הודעת תשלום בגין ניתוחים שקל ראשון (29.05.2024) התאפשרה קבלת הערות הציבור וכן אפשרות לקיים ישיבות בנושא עם הרשות.

7. **שיתוף הציבור בקביעת האסדרה**

טיוטת חוזר השגה על הודעת תשלום בגין ניתוחים שקל ראשון (29.05.2024), פורסמה להערות הציבור. התקבלו מהציבור והגופים המפוקחים מספר הערות בעלות השפעה שאינה מהותית בעיקר בעניין זמני הטיפול, מסמכים נדרשים והחלטת הרשות בדבר ההשגה.

8. **סיכום**

לאחר ששקלה הרשות את ההערות שהתקבלו מהציבור ומהגופים המוסדיים, הוחלט לבצע את השינויים הבאים, בחוזר הסופי:

א. <u>סעיף 2(ב)(2)</u> - בעניין כללים לעניין קבלת תגובת קופת חולים להשגת חברת ביטוח, בין הנתונים שנדרשו מקופת החולים לבירור השגתה הופיע דוח ניתוח. במסגרת החוזר הסופי, הדרישה לקבלת דוח ניתוח עברה לסעיף 2(ג)(1) לחוזר, כך שדוח הניתוח יצורף בהתאם לדרישת הרשות ככל שיידרש.

ב. <u>התווסף סעיף2(ב)(4)</u> - הקובע כי הרשות תהא רשאית לפי שיקול דעתה, לשלוח לחברת הביטוח את תגובת קופת החולים להשגה כאמור, ואם סברה כי יש מניעה לכך- את תמצית התגובה. זאת, כדי לאפשר לחברת הביטוח להשיב ולהתייחס לתגובת הקופה תוך 3 ימי עסקים.

ג. <u>סעיף 2(ג)(2)</u> - בעניין בירור מידע נוסף מהחברה או הקופה לצורך מענה לערעור, זמן התשובה לבירור נוסף שונה מ-3 ימים ל-3 ימי עסקים מקבלת הפנייה.

ד. <u>סעיף 2(ד)</u> - בעניין מתן החלטה בהשגה, נוסף כי הרשות תציין בהחלטתה כאמור את תמצית ממצאיה. בנוסף, החלטה של הרשות תתבסס רק על מידע וטיעונים שהיו לפניה בכתב, תוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.

9. **הנגשת דבר האסדרה לציבור**

לאחר שתהליך האסדרה הושלם, תפעל הרשות לפרסם את דבר האסדרה בדף הייעודי לכך באתר הרשות. פרסום האסדרה באתר יהיה מונגש לאנשים עם מוגבלויות, ויעשה שימוש בשפה פשוטה ובהירה, בצירוף דוח קביעת האסדרה.